

软件开发服务合同

甲方：秦搏

身份证号/统一社会信用代码：211121198812103819

联系方式：18842719160

乙方：孙佳兴

身份证号/统一社会信用代码：211204200207160013

联系方式：13030734224

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方开发暂定名称为“Le AI Studio”的程序事宜，达成如下协议：

一、项目内容

1. 本项目程序暂定名称为：“Le AI Studio”，最终名称以甲方确定为准。
2. 乙方为甲方开发暂定名称为“Le AI Studio”的程序，具体内容以双方沟通确认的功能需求、页面、流程及交付成果为准。
3. 如甲方在开发过程中提出新增功能、重大修改或超出原约定范围的需求，双方应另行协商开发周期及费用。

二、合同金额、软著共同登记权益费及付款方式

1. 本合同开发服务费为人民币 4000 元整，大写：人民币肆仟元整。
2. 开发服务费付款方式为 3-4-3 分期付款：
 - (1) 合同签署后，甲方向乙方支付首期款 30%，即人民币 1200 元；
 - (2) 项目完成主要功能并可进行测试后，甲方向乙方支付中期款 40%，即人民币 1600 元；
 - (3) 项目最终交付并经甲方验收后，甲方向乙方支付尾款 30%，即人民币 1200 元。
3. 双方另行确认软件著作权共同登记权益费为人民币 800 元整。该费用不是软著官方申请费或代办申请费，而是乙方同意将甲方列入本项目共同软件著作权人/共同申请人的权益确认费用；该费用不属于开发服务费，不计入项目开发交付期限，也不作为项目交付验收条件。
4. 项目交付验收后，乙方负责启动并办理本项目计算机软件著作权登记申请，并在申请时将乙方孙佳兴列为第一软件著作权人/第一申请人，将甲方秦搏列为共同软件著作权人/共同申请人。
5. 甲方支付软件著作权共同登记权益费 800 元后，乙方应负责整理并提交软著申请所需材料，甲方应按需配合提供身份信息、确认信息或签署申请所需文件。如本次软著申请未能登记成功，乙方应将该 800 元退还甲方；后续如再次申请并登记成功，甲方应再向乙方支付该 800 元权益费。
6. 软著登记过程中产生的官方费用、代理费用、加急费用、公证费用或其他第三方费用，如实际发生，由提出该项需求的一方承担；双方另有书面约定的除外。
7. 甲方未按期支付开发服务费的，乙方有权暂停开发、测试、交付或上线服务，由此产生的延期由甲方承担。

三、开发期限

1. 项目开发期限为两个月，自甲方支付首期款且提供完整开发所需资料之日起计算。
2. 软件著作权申请、补正、审查、登记及相关周期不计入前款项目开发期限，也不影响项目交付验收。
3. 因甲方未及时提供资料、确认需求、反馈修改意见或支付款项导致延期的，项目周期相应顺延。
4. 因新增需求、重大需求变更或不可抗力导致延期的，双方另行协商确定交付时间。

四、交付与验收

1. 乙方应按约定向甲方交付程序相关成果，包括但不限于程序文件、部署说明或可运行版本。
2. 甲方应在乙方提交验收后 7 日内完成验收并提出书面修改意见；甲方在期限内提出明确修改意见的，乙方应按该修改意见在原约定功能范围内进行修改。
3. 甲方提出的修改意见涉及新增功能、重大需求变更或超出原约定范围的，双方应另行协商开发周期及费用。
4. 如甲方在 7 日内未提出明确书面异议，视为验收通过。
5. 验收通过后，甲方应按约定支付尾款。

五、双方权利义务

1. 甲方应及时提供开发所需资料、账号、素材、需求说明及反馈意见。
2. 甲方应按合同约定及时付款。
3. 乙方应按照确认的需求完成开发，并对开发过程中获得的甲方资料予以保密。
4. 甲方后续因本项目使用、部署、维护、软著申请或其他合理需要，要求乙方提供本项目架构说明、技术说明、部署说明、操作说明或相关解释材料的，乙方应在合理范围内予以提供。
5. 乙方不承担因甲方提供资料违法、侵权、不真实或第三方平台规则变化导致的责任。

六、知识产权、命名权、软著及维权

1. 甲方支付完全部开发服务费且项目完成交付验收后，本项目乙方为甲方定制开发的交付成果归甲方使用。
2. 本项目程序名称、产品名称、对外展示名称及相关命名权归甲方所有，甲方享有最终命名权，有权自行确定、修改和使用项目名称；“Le AI Studio” 仅为本项目当前暂定名称。
3. 双方同意，本项目交付验收后由乙方负责申请计算机软件著作权登记，并在申请时将乙方孙佳兴列为第一软件著作权人/第一申请人，将甲方秦搏列为共同软件著作权人/共同申请人，具体以登记机关最终登记结果为准。
4. 乙方负责整理软著申请所需的开发说明、源代码片段、操作说明、软件架构说明、技术说明等材料；甲方应按申请需要配合提供身份信息、确认信息或签署相关申请文件。
5. 本项目中针对甲方需求定制开发的源程序、业务逻辑、页面内容、数据资料、配置文件、部署文件及其他交付成果，未经甲方书面同意，乙方不得转让、出售、复制、授权、披露或提供给任何第三方，也不得用于与本项目无关的其他用途。
6. 乙方承诺不将本项目定制交付成果直接复制、出售、授权或改名交付给第三方；未经甲方书面同意，乙方不得承接与本项目核心业务内容、定制功能和交付成果高度相同的定制开发项目。
7. 乙方在开发前已拥有或在开发过程中形成的通用技术框架、基础架构、公共组件、工具函数、开发方法、技术思路及不含甲方专属信息的可复用代码，仍归乙方所有，乙方有权在其他项目中继续使用。
8. 乙方复用前款通用框架或公共组件时，不得包含甲方的名称、标识、业务资料、客户信息、软著申请材料、本项目专属功能代码或其他保密信息，且不得影响甲方对本项目交付成果的正常使用。
9. 甲方不得以本项目共同软著、项目交付成果或其他理由，限制、干预或阻止乙方对前述通用技术框架、基础架构、公共组件、工具函数、开发方法、技术思路及不含甲方专属信息的可复用代码进行合理复用。
10. 在甲方未支付完全部开发服务费且项目尚未完成交付验收前，未经乙方同意，甲方不得转让、出售、复制或用于其他商业项目。
11. 甲方支付完全部开发服务费且项目完成交付验收后，甲方有权自行使用、运营、复制、转让、出售、授权、商业化或以其他方式处分本项目交付成果，乙方不得无故限制或干涉。

12. 如市场上出现未经授权复制、抄袭、仿冒、销售、传播、使用本项目交付成果或侵犯本项目软件著作权的产品或行为，甲方有权以自己名义采取平台投诉、举报、协商、律师函、行政投诉、仲裁或诉讼等维权措施。乙方应在合理范围内配合甲方提供必要的权属证明、开发证明、授权证明或技术说明材料。

13. 甲方维权所产生的律师费、公证费、诉讼费、鉴定费、差旅费及其他第三方费用由甲方自行承担；如需乙方长期参与、出庭、技术鉴定、代码比对、律师沟通或其他超出基础材料配合范围的事项，双方另行协商费用和配合范围。

七、维护与售后

1. 项目验收通过后，乙方提供六个月免费问题修复服务。

2. 免费修复范围仅限于原约定功能范围内的程序错误，不包括新增功能、需求变更、服务器问题、第三方接口变化、甲方误操作等。

3. 超出免费维护范围的服务，双方另行协商费用。

八、违约责任

1. 任一方违反本合同约定，应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任。

2. 甲方逾期付款超过 7 日的，乙方有权暂停服务；逾期超过 15 日的，乙方有权解除合同，已收款项不予退还。

3. 乙方因自身原因未按本合同约定期限交付项目成果，且逾期超过 15 日仍未完成交付的，甲方有权取消本次交易并解除合同；乙方应退还甲方已支付款项，甲方不再接收、使用或主张取得该程序及相关交付成果。

4. 因甲方未及时提供资料、确认需求、反馈意见、支付款项，或因甲方新增需求、重大需求变更导致延期的，不视为乙方逾期交付。

5. 因一方违约给另一方造成实际损失的，违约方应承担相应赔偿责任。

九、争议解决

因本合同产生的争议，双方应先友好协商解决；协商不成的，任一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十、电子签署

1. 双方同意本合同可通过电子签约平台签署。

2. 双方通过实名认证、电子签名、电子印章、短信验证、人脸识别或其他平台认可方式完成签署的，与纸质合同手写签名或盖章具有同等法律效力。

十一、其他

1. 本合同自双方签署之日起生效。

2. 本合同一式两份，电子版与纸质版具有同等法律效力，双方各执一份。

3. 未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方签署：

日期：

乙方签署：

日期：